Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 16ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810318

Processo nº 0097714-20.2023.8.17.2001

AUTOR(A): A. S. C. D. M.
REPRESENTANTE: KARINA SALDALINA DA SILVA MELO

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

A. S. C. D. M. representado(a) por sua genitora KARINA SALDALINA DA SILVA MELO, devidamente qualificado(a)s nos autos em epígrafe, promoveu **Ação pelo procedimento comum** em face de **HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.**, também qualificadas na inicial, em síntese alega que seu plano de saúde foi cancelado unilateralmente sem prévio aviso, privando-a da assistência médica de que necessita por ser diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), consoante teor do laudo médico acostado.

Narra que em 10.08.2023 e 11.08.2023 teve, respectivamente, seu atendimento na urgência/emergência negado e na clínica GERF- GRUPO ESPECIALIZADA EM REABILITAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA, de vido ao cancelamento do plano de saúde ocorrido no dia 10.08.2023.

Afirma que não houve a prévia comunicação do cancelamento, pois a referida comunicação ocorreu no dia 07.08.2023, chegando na residência da autora no dia 23.08.2023.

Assevera que a comunicação do cancelamento pelo plano demandado haveria a informação das parcelas que se encontravam em aberto pela demandante, quais sejam, a do mês 07.2023 e do mês 08.2023, ambas com vencimento no dia 05, que, contudo, já estavam previamente solucionadas.

Por fim formula seus pedidos, dentre eles o de concessão de Tutela de Urgência.

Concedida a Tutela de Urgência e a gratuidade de justiça.

Na contestação não foram arguidas preliminares. No mérito sustenta que o não pagamento das mensalidades da parte Autora até a data do inadimplemento cumularam mais de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) dias no total, sendo certo que nos últimos doze meses de vigência contratual houve muito mais do que os 60 (sessenta) dias de atraso exigidos por lei.

Alega, ainda, que houve notificação tempestiva da possibilidade de rescisão unilateral do contrato, tendo em vista que acostou ligação telefônica informando a autora do prazo para pagamento da mensalidade em aberto.

Em seguida, faz ponderações sobre o dano moral e requer o julgamento improcedente do pedido autoral e a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios.

Houve Réplica.

Pronunciamento da(s) parte(s) sobre produção de novas provas.

Parecer do Ministério Público.

É o Relatório.

Decido.

Do Julgamento Antecipado

No caso vertente, incide o art. 355, inciso I, do CPC/2015, porquanto a matéria da demanda ser unicamente de direito e, com alusão à matéria fática apresentada, esta independe de quaisquer outros elementos de prova.

Da relação de consumo – súmula 608 STJ

A relação existente entre os litigantes é de consumo, estando, pois sob a égide do CDC que impõe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Nessa esteira é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na súmula nº 608, cujo teor transcrevo:

> **Súmula nº 608** - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No mérito

Importante consignar que o CDC prescreve que é direito do consumidor o acesso a produtos e serviços eficientes e seguros, devendo ser informado adequadamente acerca do conteúdo dos contratos por ele firmados, principalmente no que se refere àquelas cláusulas limitadoras dos direitos do consumidor.

Ora, é **dever do fornecedor**, nos termos do art. 6º, inciso III, da lei consumerista, **transmitir as informações necessárias de forma clara e precisa, com base nos princípios da boa-fé e da transparência e seus deveres anexos de informação, cooperação e cuidado.**

De fato, é possível pela operadora de planos de saúde a rescisão unilateral, sendo assim um ato de exercício regular de direito, desde que respeitados os ditames legais do artigo 13 da lei nº 9.656/98.

Vejamos o que dispõe o supracitado dispositivo:

Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o **caput**, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Grifo nosso)

Da mesma forma, **é indispensável a prévia notificação da parte**, *in casu,* o beneficiário/usuário do serviço.

Observa-se que a parte ré juntou **gravação de ligação telefônica (ID nº 146906304) ocorrida no dia 27/07/2023, contendo uma notificação à parte autora da existência de débito pendente do mês de julho de 2023.**

Além disso, a parte autora juntou notas fiscais referentes aos meses de janeiro a julho de 2023 (ids. 142773383, 142773385 e 142773386).

Nesse contexto, esclareço que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou as novas regras sobre como deverá ser feita a notificação nos casos de cancelamento do contrato de plano de saúde que entraram em vigor em 01/09/2024.

A Resolução Normativa 593/2023 prevê que a notificação poderá ser feita por meios eletrônicos, como e-mail, mensagem para celulares e aplicativo.

Verifico que o contato telefônico não foi incluído como forma de notificação para o cancelamento do contrato de saúde. Ademais, na época em que os fatos ocorreram a possibilidade de notificação por meios eletrônicos não estava normatizada pela ANS.

Feita essa consideração, importante consignar que a alegação do plano réu de que a notificação telefônica supre o requisito de informação ao consumidor não merece prosperar, posto que é necessário seguir os trâmites formais da notificação, conforme a Súmula Normativa n. 28 da ANS, que regulamenta o mencionado art. 13, II, da Lei dos Planos de Saúde, *in verbis*:

"1. Para fins do cumprimento do disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 13 da lei nº 9.656, de 1998, considera-se que a notificação atende o seu escopo quando estão contempladas as seguintes informações:

1.1 a identificação da operadora de plano de assistência à saúde, contendo nome, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

1.2 a identificação do consumidor;

1.3 a identificação do plano privado de assistência à saúde contratado;

1.4 o valor exato e atualizado do débito;

1.5 o período de atraso com indicação das competências em aberto e do número de dias de inadimplemento absoluto ou relativo constatados na data de emissão da notificação;

1.6 a forma e prazo para regularização da situação do consumidor, indicando meio de contato para o esclarecimento de dúvidas; e

1.7 a rescisão ou suspensão unilateral do contrato em caso de não regularização da situação do consumidor.

2. Outras informações opcionais e complementares - baseadas em fatos verídicos; que não se apresentem em número excessivo ou em linguagem técnica e complexa que confunda o consumidor ou desvirtue o escopo da notificação; bem como que não denotem um tom de constrangimento ou ameaçador - são admissíveis na notificação, tais como, as possibilidades de inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito, de cobrança da dívida e de exposição do consumidor inadimplente a novas contagens de carência e de cobertura parcial temporária.

3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento.

3.1. No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento."(grifei)

Diante do cenário apresentado, o cancelamento do plano ocorrido no dia 10/08/2023, **não observou as formalidades e os prazos exigidos pela lei para o envio das notificações.**

Destaque-se que a operadora aceitou o pagamento da mensalidade de julho de 2023 em atraso (ID nº 142773383), mas, posteriormente, realizou a rescisão contratual unilateralmente, conforme se demonstra dos autos.

Assim, além do pagamento da mensalidade de julho de 2023, outras prestações também foram aceitas com mora, mas não ensejaram o cancelamento do plano, conforme tabela acostada pela operadora ré (id. 153625989)

Desta feita, o princípio da boa-fé objetiva dos contratos previne que a operadora aja de forma a aceitar usualmente o pagamento pelo devedor ao mesmo tempo que encerra, de súbito, sua cobertura contratual, consumando a vedação do *venire contra factum proprium*.

Não se pode olvidar que a autora se encontrava em pleno tratamento de autismo e fazendo uso de medicação controlada, tornando-se, consequentemente, vulnerável e dependente do plano de saúde que já lhe assistia, sendo abusiva a rescisão do contrato sem notificação formal prévia e nem respeitando o histórico contratual.

Assim entende a jurisprudência pátria:

"APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA UNILATERALMENTE PELA RÉ ANTE O ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE COM PRAZO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. SENTENÇA SE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A CIENTIFICAÇÃO ACERCA DA INADIMPLÊNCIA E DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DEU-SE POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. MEIO INEFICAZ. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVE NECESSARIAMENTE OBSERVAR OS VETORES INSCRITOS NO ART. 13, § ÚNICO, II, DA LEI N. 9.656/98. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE OBEDIÊNCIA À SÚMULA NORMATIVA N. 28 DA ANS, QUE REGULAMENTA O REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL.1. A controvérsia recursal cinge-se quanto a legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde da apelada.2. A matéria é recorrente e consolidada nos tribunais de todo o país. Neste cenário, a apelante pleiteou a tutela jurisdicional defendendo que contratou plano de saúde desde o ano de 1997 e que sempre adimpliu, regularmente, as faturas mensais; contudo, por um lapso, deixou de pagar a prestação vencida em fevereiro de 2015, pagando, por outro lado, as dos meses subsequentes; no entanto, diante do inadimplemento, seu plano fora cancelado sem qualquer aviso, pugna pela manutenção do contrato do plano de saúde, bem como a procedência da ação com efeitos de pagamento, para declarar plenamente quitada a prestação correspondente ao mês de fevereiro de 2015.3.Conforme a jurisprudência itinerante dos mais diversos tribunais, consagrada a tese de que é vedada a suspensão e a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos dozes meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (L. 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II).4.Dito isto, por se tratar de matéria consumerista caberia a apelante, em que pese a alegação de legalidade do cancelamento contratual com base na exceção de contrato não cumprido, preencher os requisitos formais tais como a notificação do consumidor inadimplente para o cancelamento de seu plano, fato que ao meu ver não ocorreu nos presentes autos. Pelas provas colacionadas aos autos, verifica-se que o demandado não se desincumbiu de demonstrar a efetiva notificação do cancelamento do plano à autora.5.Ora, para bem encaminhar a decisão que será adiante anunciada, impende destacar que embora não tenha sido carreado aos autos o instrumento firmado pelos litigantes, trata-se de contrato "regulamentado", conforme se denota dos cartões que repousam às fls. 16, o que permite concluir ter sido firmado após a Lei n. 9.656/98, ou, ao revés, adequado aos seus ditames.**6.De todo modo, não há controvérsia estabelecida nos autos a esse respeito, devendo, portanto, ser observado o disposto no art. 13 do referido diploma, que preceitua, no seu § único, inciso II, ser vedada "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor**

seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência" (grifei).7.Não bastasse isso, a operadora deve submeter-se as diretrizes impostas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional, dentre outras, regular as operadoras setoriais, "inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País" (art. 3º), competindo-lhe, ainda estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras".8.Segue-se daí, em corolário, a obrigatoriedade do acatamento e observância das normas criadas pela mencionada autarquia, dentre as quais destaco a Súmula Normativa n. 28, que regulamenta o mencionado art. 13, II, da Lei dos Planos de Saúde9. No caso em foco, o apelante não nega a inadimplência, por certo período, em relação à mensalidade que ensejou a rescisão contratual, afirmando, todavia, que a comunicação recebida (através do seu genro), seria insuficiente para constituir-lhe em mora.10.De fato, embora a ré tenha contatado o autor dentro do prazo previsto pela Lei dos Planos de Saúde - até o quinquagésimo dia -, deixou de cumprir com exatidão as normas estabelecidas pelo verbete sumular da Agência reguladora.11.É que, pelo que se infere da citada súmula, a operadora do plano de saúde dispõe substancialmente de dois meios idôneos à cientificação do consumidor acerca de sua inadimplência, qual seja: notificação por via postal, que dispensa assinatura no ato do recebimento, ou por meios próprios da operadora, observado, neste caso, que a entrega deve se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento. Não se vê, portanto, a possibilidade de constituição.12. Ademais, o cancelamento do contrato deve ser o derradeiro recurso da seguradora. Existe, nessa hipótese, o que a doutrina nomeia de "direito à manutenção do contrato", segundo o qual o fornecedor de serviços, ante o inadimplemento do consumidor de uma pequena parcela do valor devido, poderá valer-se das penalidades contratuais de natureza indenizatória e pecuniária, sendo-lhe vedado, no entanto, rescindir o contrato, tendo em vista a essencialidade do serviço prestado. Dessa forma, verifica-se, in casu, a boa-fé da consumidora, que inclusive, adimpliu as parcelas subsequentes.13. Sentença reformada.14. Recurso de Apelação Provido.15. Frente a solução ora alvitrada, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em R$ 1.000,00, considerando o baixo valor da causa, ex vi do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC." "grifei"(TJPE. Apelação Cível 528417-30001700-74.2015.8.17.1250, Rel. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 11/09/2019, DJe 23/09/2019)

"Agravo retido – Ausência de requerimento de apreciação do recurso de agravo na resposta da apelação – Artigo 523, §1º, do CPC – Recurso não conhecido. Apelação – Plano de Saúde – Rescisão unilateral do contrato – **Muito embora a lei de regência (artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98) faculte à operadora de planos de saúde, excepcionalmente, a suspensão ou o cancelamento do contrato em caso de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, não se afiguram, na hipótese em tela, preenchidos tais requisitos - Além de não ter sido respeitado o prazo máximo para a notificação da mora, vez que esta ocorreu muito tempo após o quinquagésimo dia de inadimplência, há que ressaltar a inequívoca quebra da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes uma conduta de acordo com os ideais de honestidade e lealdade – Ainda que evidenciado que o autor, desde setembro de 2010, tenha efetuado o pagamento das mensalidades com impontualidade, há que esclarecer que a operadora de planos de saúde sempre recebeu os pagamentos sem quaisquer ressalvas, de sorte que não se justifica o abrupto cancelamento do contrato** – Abusividade da conduta perpetrada pela operadora de planos de saúde – Manutenção da relação jurídica havida entre as partes – Recurso a que se dá provimento." "grifei"(TJSP; Apelação Cível 0054207-81.2011.8.26.0577; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2015; Data de Registro: 08/06/2015)

"Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA APÓS O QUINQUAGÉSIMO DIA DO INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. De acordo com o art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, é possível o cancelamento do contrato de plano de saúde em virtude do não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência **II. No caso concreto, ainda que a autora tenha sido efetivamente notificada acerca da inadimplência, ocorreu o pagamento de todas as mensalidades em atraso. Assim, ao possibilitar o pagamento das mensalidades em atraso após o prazo de sessenta dias previsto no art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, a própria demandada consentiu com a continuidade do plano de saúde caso fossem regularizadas as pendências** III. Além disso, a notificação da mora ocorreu somente após o quinquagésimo dia do inadimplemento, o que, por si só já torna ilegal o cancelamento do plano. IV. Nestas circunstâncias, deve ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde. V. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA." "grifei"(TJRS - Apelação Cível, Nº 70082964339, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-10-2019)[0]

Diante dos fatos constantes nos autos, conclui-se que as condições legais para a resilição unilateral do contrato não foram observadas pela demandada, revelando-se abusivo o cancelamento do plano de saúde da autora sem sua prévia notificação.

Nesse sentido, em que pese seja a requerida uma instituição privada, não pode esquecer que os contratos de planos de saúde são de trato sucessivo, de longa duração, visando à proteção do bem jurídico que é a vida humana, e possui enorme importância social e individual, devendo as seguradoras ter consciência de que, acima da busca de lucros em seu ramo de atividades, estão a integridade física e a vida do consumidor.

Assim, não se pode deixar de reconhecer a abusividade da injusta suspensão do plano de saúde pela empresa ré, prática que fere os princípios da equidade e provoca o desequilíbrio contratual, pondo em risco a vida e a saúde dos seus segurados.

De tal modo, ao não conceder de forma clara e objetiva a parte autora, pessoa com deficiência, em pleno tratamento para TEA(Transtorno do Espectro Autista), a possibilidade de continuidade no plano, nas mesmas condições originais do contrato que vigia, incorreu o réu em conduta ilícita, deixando de observar os deveres inerentes ao princípio da boa-fé objetiva contratual, tais como dever de lealdade e de agir, conforme a confiança depositada.

Desta forma, a parte autora faz *jus* **a manutenção do plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando houve o cancelamento**.

Do Dano Moral

O demandado submeteu a parte autora ao dissabor e constrangimento ao cancelar unilateralmente o plano de saúde do qual fazia parte, privando-a da assistência médica de que necessita, **mormente por se tratar de menor impúbere vulnerável, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.**

Portanto, deve ser responsabilizado pela indenização por dano moral, assegurado pelo art. 5.º, X, da Constituição da República e no entendimento jurisprudencial de nosso Egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcrito:

"Súmula nº 35/TJPE. A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral."

Lembre-se de que não se pode argumentar que há necessidade de provar o dano moral. A orientação jurisprudencial e da doutrina é a de que, constatando ser incontroverso ou comprovado o fato que gerou o desgaste, o incômodo, e tendo em vista a exposição a que foi a parte autora submetida é o que basta para que se reconheça a possibilidade de indenização por dano moral.

Nesse diapasão, como a indenização por dano moral se mostra devida, mister se faz passar a análise do valor indenizatório.

Como bem ensina o grande mestre Yussef Said Cahali, "no dano patrimonial busca-se a reposição em espécie ou em dinheiro pelo valor equivalente, ao passo que no dano moral a reparação se faz através de uma compensação ou reparação satisfativa". Em outras palavras, no dano moral é aplicada a teoria da compensação ou a teoria satisfativa-compensatória, tendo SAVATIER como precursor que manifestava que o dano moral não se paga, compensa-se. E, esse pagamento deve ser feito em dinheiro, visando diminuir o patrimônio do ofensor, compensando-se a lesão sofrida pela vítima.

Quanto à liquidação do dano moral, em casos como este em apreço, notadamente inexiste qualquer parâmetro determinado por lei, não podendo ignorar assim ao princípio geral emanado do art. 944 do CCB, fixando-se o *quantum* mediante prudente arbítrio do juiz, conforme a extensão do dano.

Assim, com o intuito de compensar o dano sofrido pela parte autora, bem como, para que a indenização não se torne fonte de enriquecimento, nem seja inexpressiva e considerando ainda o fato ocorrido, entende-se por bem em arbitrar a indenização por dano moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Dispositivo Sentencial:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE(S)** o(s) pedido(s) formulado(s) na petição inicial para:

a) Condenar o réu a manter a parte autora no plano de saúde da empresa Ré, da qual era beneficiária, com as mesmas condições contratuais, inclusive quanto à cobertura contratada, e sem a exigência de qualquer prazo de carência, mantendo-se o valor da prestação cobrada quando da rescisão deste, reservando-se à ré o direito de se ater a eventuais reajustes permitidos pela ANS;

b) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) incidindo a correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ) e de juros legais de mora de 1% ao mês, a contar também do arbitramento (REsp 903.258/RS), observando-se o teor da súmula nº 199 do TJPE;

c) Confirmar a antecipação da tutela concedida *in limine*;

d) Condenar o requerido no pagamento das despesas processuais e nos honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/2015;

e) Extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Opostos embargos de declaração com efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para se pronunciar no prazo de **05(cinco) dias,** em seguida retorne o processo concluso.

Interposta apelação, intime-se para contrarrazões no prazo legal e remeta-se os autos ao tribunal.

Em caso de inércia, após as providências necessárias, arquive-se o processo.

Intimem-se.

RECIFE, 25 de setembro de 2024

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: FERNANDO JORGE RIBEIRO RAPOSO
03/10/2024 10:07:32
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 183256330

24100310073165600000178768990

IMPRIMIR GERAR PDF